

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3839/2537

นายสุธรรม ลิ้มอักษร
บริษัทอรุณนคร จำกัด
นายเป้งเหลง แซ่อึ้ง

โจทก์
โจทก์ร่วม
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 55, มาตรา 57 (2)

ขณะเสนอคำฟ้อง โจทก์ยังเป็นเจ้าของที่ดินและตึกแถวพิพาท จึงมีอำนาจฟ้อง
แม้ภายหลังฟ้องคดีโจทก์จะโอนที่ดินและตึกแถวให้โจทก์ร่วม อำนาจฟ้องของโจทก์
ที่บริบูรณ์อยู่แล้วยังคงมีผลอยู่ต่อไป

โจทก์ร่วมเป็นผู้รับโอนกรรมสิทธิ์จากโจทก์ เป็นผู้มีส่วนได้เสียในผลแห่งคดี มี
สิทธิร้องขอเข้าเป็นโจทก์ร่วมได้

โจทก์ร่วมเป็นผู้รับโอนกรรมสิทธิ์จากโจทก์ เป็นผู้มีส่วนได้เสียในผลแห่งคดี มี
สิทธิร้องขอเข้าเป็นโจทก์ร่วมได้

(บุญธรรม อยู่พุก-เจริญ นิลเอสงฆ์-สมภาพ โชติกวณิชย์)

ศาลแพ่งธนบุรี - นายประชา ประสงค์จรรยา

ศาลอุทธรณ์ - หม่อมหลวงไกรฤกษ์ เกษมสันต์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ